

תנאי שירות, מדיניות ביטול והחזרים, ומדיניות פרטיות

מסמך זה מסדיר את היחסים המשפטיים בין העוסק **סומך טורס**, הפועל גם בשם המסחרי "**סוכן הטיול הגדול**" (להלן: "**נותן השירות**") לבין כל מזמין המבצע הזמנה באמצעות השירות (להלן: "**הלקוח**"). ההזמנה והתשלום כפופים לתנאים שלהלן, והלקוח מאשר בעצם ביצוע התשלום כי קרא, הבין והסכים לכולם.

פרטי העוסק. סומך טורס, עוסק פטור, מספר זהות 204923999, מרחוב סוקולוב 3, ירושלים, ישראל. לנותן השירות אין כתובת מחוץ לישראל. דרכי התקשרות: וואטסאפ 055-917-1333, דוא"ל support@somechtours.com.

1. הגדרות

"**השירות**" – שירות תיווך והזמנה של כרטיסים לתחבורה בין-עירונית (אוטובוס, רכבת ומעבורת), בהתאם למסלולים ולמועדים הזמינים במועד ההזמנה.

"**המפעיל**" – חברת התחבורה או ספק הכרטיס, צד שלישי, המפעיל בפועל את הנסיעה.

"**כרטיס**" – אישור נסיעה הנרכש עבור הלקוח אצל המפעיל, על שמו ולפי פרטי ההזמנה.

"**ההזמנה**" – בקשת הלקוח לרכישת כרטיס, אשר השתכללה עם השלמת התשלום.

2. מהות השירות והתיווך

- נותן השירות פועל כמתווך ומזמין בלבד, ואיננו המפעיל, המוביל או מבצע הנסיעה בפועל.
- הכרטיס מונפק על ידי המפעיל וכפוף לתנאיו. הנסיעה, מועדיה, מסלולה, נקודות העלייה והירידה ואיכות השירות הם באחריותו הבלעדית של המפעיל.
- נותן השירות מתחייב לבצע את ההזמנה בהתאם לפרטים שמסר הלקוח ולמסור לו כרטיס תקף. הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שמסר.

3. מחיר, תשלום וקבלה

- המחיר המוצג הוא המחיר הסופי לתשלום עבור השירות, נקוב בשקלים חדשים וכולל את כל התשלומים החלים.
- התשלום מתבצע באמצעות ספק סליקה מאובטח, בכרטיס אשראי, ביט, Apple Pay או Google Pay. ההזמנה מחייבת את הצדדים עם קליטת התשלום בפועל.
- עם השלמת התשלום יומצאו ללקוח קבלה כדין וכן הכרטיס.
- אופן ומועד האספקה: הכרטיס והקבלה יישלחו ללקוח באותו ערוץ שבו בוצעה ההזמנה, לאחר קליטת התשלום ואישור ההזמנה אצל המפעיל. לא הושלמה ההזמנה אצל המפעיל מכל סיבה שהיא, יושב ללקוח מלוא הסכום ששולם.

4. ביטול הזמנה והחזר כספי

1. מדיניות הביטול לכל כרטיס תהיה, לפי הגבוה מבין השניים לטובת הלקוח: זכות הביטול הקבועה בדין, או תנאי הביטול של אותו כרטיס אצל המפעיל.
2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו, בעסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצועה או ממועד קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד הנסיעה. ביטול כאמור יזכה בהחזר בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הכרטיס או 100 ש"ח, לפי הנמוך, לכל כרטיס בנפרד.
3. לאדם עם מוגבלות, לאזרח ותיק או לעולה חדש – תקופת הביטול בעסקת מכר מרחוק תהא ארבעה חודשים ממועד עשיית העסקה, ממועד קבלת הכרטיס או ממועד קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין הצדדים, לרבות שיחה באמצעי תקשורת אלקטרוני. נותן השירות רשאי לבקש תעודה המעידה על הזכאות, ואין בכך כדי לעכב את בירור הבקשה. יתר תנאי סעיף 4.2, לרבות המועד שקודם לנסיעה, יחולו גם כאן.
4. בוטלה הזמנה שלא בתקופה או בתנאים שבסעיף 4.2, יחולו תנאי הביטול של המפעיל לגבי אותו כרטיס, כפי שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה.
5. לא ייגבו דמי ביטול מקום שהביטול נובע מפגם, מאי-התאמה בין שהוזמן לבין שסופק, או מטעמו של נותן השירות. עמלת הסליקה תיספג על ידי נותן השירות ולא תנוכה מן ההחזר.
6. מקום שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה תנאי ביטול או החזר ספציפיים לאותו כרטיס (למשל "ביטול חינם עד מספר שעות מוגדר לפני מועד היציאה"), יחולו אותם תנאים על אותה הזמנה, ובלבד שאינם נחותים מזכות הביטול הקבועה בדין; בכל מקרה של סתירה תגבר ההוראה המיטיבה עם הלקוח.
7. הלקוח רשאי לרכוש במעמד ההזמנה, בתוספת תשלום, שירות "ביטול גמיש", המקנה לו זכות לבטל את ההזמנה ולקבל החזר של דמי הכרטיס בניכוי התוספת ששולמה עבור אותו שירות, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד היציאה. התוספת ששולמה עבור "ביטול גמיש" אינה מוחזרת. שירות זה הוא הטבה חוזית מרצון, אינו גורע מזכות הביטול הקבועה בדין ואינו מותנה בה.
8. אופן מסירת הודעת ביטול: הודעה תימסר בהודעת וואטסאפ למספר השירות שממנו התנהלה ההזמנה, בדואר אלקטרוני לכתובת support@somechtours.com, או בעל פה באותו ערוץ. בהודעה יצוינו שם הלקוח ופרטי ההזמנה. נותן השירות ימסור ללקוח אישור בכתב על קבלת הודעת הביטול, ויבצע את ההחזר באותו אמצעי שבו שולם, בתוך המועד הקבוע בדין.
9. אין באמור כדי לגרוע מזכות הקנויה ללקוח לפי כל דין.

5. אחריות והגבלה

1. אחריותו של נותן השירות מוגבלת לביצוע ההזמנה כפי שהתבקשה ולמסירת כרטיס תקף.
2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נותן השירות לא יישא באחריות לנזק, הוצאה או אובדן שמקורם בעיכוב, בביטול או בשינוי מצד המפעיל, באיכות השירות בפועל, או בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות כוח עליון, מזג אוויר, שביתות והחלטות רשות מוסמכת.

3. אין בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירות מאחריות שלפי דין לא ניתן להתנות עליה או להגבילה.

6. מידע הנמסר בשירות ומענה אוטומטי

1. השירות מופעל ברובו באמצעות מערכת מענה אוטומטית המבוססת על בינה מלאכותית, בפיקוח אנושי. בכל שלב ניתן לבקש מענה של נציג אנושי.
2. מידע כללי הנמסר בשירות, לרבות משכי נסיעה משוערים, מצב דרכים ומזג אוויר, כבודה, דרישות כניסה, ויזה ובריאות, והמלצות על מסלולים ויעדים, נמסר לנוחות הלקוח על בסיס מקורות של צדדים שלישיים, ועלול להיות חלקי, לא מעודכן או שגוי. מידע כאמור אינו ייעוץ מקצועי, ועל הלקוח לאמת כל פרט מהותי לנסיעתו מול המפעיל או מול גורם רשמי.
3. פרטי ההזמנה המחייבים הם אלה המופיעים בקישור התשלום ובכרטיס שהונפק: המסלול, התאריך והשעה, נקודת העלייה, מספר הנוסעים והמחיר הסופי. אין באמור כדי לגרוע מאחריות נותן השירות לנכונות פרטים אלה.
4. ככל שהדין מתיר זאת, נותן השירות לא יישא באחריות לנזק שנגרם עקב הסתמכות בלעדית על מידע כללי כאמור בסעיף 6.2 שלא אומת.

7. הגנת הפרטיות ומידע אישי

1. **בעל המאגר ופרטי קשר.** בעל המאגר ומפעילו הוא העוסק סומך טורס, הפועל גם בשם המסחרי "סוכן הטיול הגדול". לפניויות בענייני פרטיות: support@somechtours.com, או בהודעת וואטסאפ.
2. **המידע הנאסף.** פרטי הנוסעים הדרושים להנפקת הכרטיס (שם מלא, תאריך לידה, מין ומספר דרכון או תעודה), מספר הטלפון שממנו נשלחה הפנייה, תוכן ההתכתבות עם נותן השירות, ופרטי ההזמנה והתשלום. פרטי אמצעי התשלום נמסרים ישירות לספק הסליקה ואינם נשמרים אצל נותן השירות.
3. **מטרות השימוש.** ביצוע ההזמנה והנפקת הכרטיס; מתן מענה ותמיכה ללקוח; טיפול בביטולים, בהחזרים ובתקלות; וקיום חובות החלות על נותן השירות לפי דין, לרבות שמירת רשומות ודיווח.
4. **מסירת המידע ותוצאות אי-מסירה.** אין חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו נעשית מרצון הלקוח. המפעילים דורשים את פרטי הנוסע לשם הנפקת הכרטיס, ולכן בלא מסירתם לא ניתן להשלים את ההזמנה. אי-מסירת המידע אינה גוררת כל תוצאה נוספת.
5. **מקבלי המידע.** פרטי הנוסעים מועברים למפעיל התחבורה או לפלטפורמת ההזמנות, לשם הנפקת הכרטיס בלבד. מידע נוסף נמסר לספק הסליקה לשם ביצוע התשלום וההחזר, ולספקי שירות הפועלים מטעם נותן השירות ולפי הוראותיו, לשם הפעלת השירות בלבד. חלק מן הספקים פועלים מחוץ לישראל, ולפיכך המידע עשוי להיות מעובד ומאוחסן גם מחוץ לישראל. המידע אינו נמכר, אינו מושכר ואינו מועבר לצדדים שלישיים לכל מטרה אחרת, ובכלל זה לא לצורכי פרסום.
6. **תקופת השמירה.** המידע נשמר כל עוד הוא דרוש למטרות שבסעיף 7.3, ולאחר מכן לתקופה הנדרשת לקיום חובות שמירת רשומות ודיווח לפי דין. מידע שאין עוד צורך בו נמחק.

7. **אבטחת מידע.** נותן השירות נוקט אמצעי אבטחה סבירים לשמירת המידע ולמניעת גישה, שימוש או מסירה שלא כדין, בהתאם לחובותיו לפי חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.
8. **זכויות הלקוח.** הלקוח זכאי לעיין במידע שנאסף עליו, לבקש את תיקונו אם אינו נכון, שלם או מעודכן, ולבקש את מחיקתו. פנייה בעניין זה תוגש לכתובת שבסעיף 7.1 ותיענה בתוך המועדים הקבועים בדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות הפנייה לרשות להגנת הפרטיות או לבית המשפט.
9. מדיניות זו נערכה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות תיקון מס' 13 לו.

8. שונות

1. על מסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.
2. הנוסח המחייב לגבי הזמנה הוא הנוסח שהוצג ללקוח במועד אותה הזמנה.
3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומופנה לכל המגדרים כאחד.

אישור והסכמה. הלקוח מצהיר כי קרא את מסמך זה על כל חלקיו, הבין את תוכנו, ומסכים לו. השלמת התשלום עבור ההזמנה מהווה הסכמה מלאה ומחייבת לכל האמור לעיל.